

Nr. 213 Der Reichsminister der Justiz an Generalfeldmarschall Göring, Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung. 9. Dezember 1939

R 3001/20856, Bl. 137 Ausfertigung¹

Beginn:
Beginn:

[Verabschiedung des Deutschen Strafgesetzbuchs]

Hochverehrter Herr Generalfeldmarschall!

Im Anschluß an unsere Besprechung über die Verabschiedung des Strafgesetzentwurfs² gestatte ich mir die Bitte, die in Aussicht genommene Sitzung des Ministerrats für die Reichsverteidigung anzuberaumen und meine Beteiligung an der Sitzung anzuordnen.

Das Kabinett hatte teils unter dem Vorsitz des Führers, teils unter Ihrem Vorsitz die §§ 1 bis 214 des Entwurfs verabschiedet³. Über den Rest habe ich auf die durch Herrn Reichsminister Dr. Lammers allen Ministern übersandte Weisung des Führers, die Beratung des Entwurfs auf schriftlichem Wege fortzusetzen⁴, mit allen Ressortchefs und dem Stellvertreter des Führers Übereinstimmung erzielt⁵; eine nochmalige mündliche Beratung der hierbei vereinbarten Änderungen halte ich für entbehrlich. Dagegen glaube ich auf Grund der Erfahrungen der Kriegszeit⁶ noch einige Ergänzungen des Entwurfs vorschlagen zu sollen, die ich in der Sitzung vortragen zu dürfen bitte.

Da die letzte den Herren Reichsministern übersandte Fassung des Entwurfs zur Vorbereitung einer für den Juni 1938 geplanten Kabinettsitzung bestimmt war⁷ und die erwähnten mit den Herren Fachministern vereinbarten Änderungen noch nicht enthält, werde ich mir erlauben, zur Erleichterung der Beratung in der Sitzung eine auf den neuesten Stand gebrachte Fassung des Entwurfs zur Verteilung zu bringen, die diese Änderungen und meine weiteren Vorschläge bereits berücksichtigt⁸.

¹ Abschrift für die Rkei in R 43 II/1513a, Bl. 102 f. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 27. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 819–822.

² Termin nicht ersichtlich. MR Ficker/Rkei resümierte am 12. 12. 1939 eine Mitteilung von MD Lehmann/OKW und MR Rietzsch/RJuM wie folgt: Göring habe Gürtner „zu sich bitten lassen und ihm mitgeteilt, er plane, in einigen Sitzungen des Ministerrats den Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs verabschieden zu lassen. Dies geschehe im Einvernehmen mit dem Führer, dem er – der Herr Feldmarschall – damit eine große Sorge abnehme. Nach Schätzung des Justizministers werde die Verabschiedung zwei Sitzungen zu je 4 Stunden in Anspruch nehmen, wobei der Justizminister nur Änderungen auf Grund der Kriegserfahrungen zur Beratung stellen werde. [...] Nach Herrn Rietzsch sollen die Sitzungen noch in dieser Woche stattfinden. – Informiert ist bisher außer dem engsten Kreis des Justizministeriums lediglich Staatssekretär Stuckart; dieser hat jedoch den Herrn Feldmarschall dahin verstanden, daß die Verabschiedung durch das Reichskabinett erfolgen soll (Mitteilung von MR Globke).“ R 43 II/1513a, Bl. 101.

³ S. die Verweise in ARH V, Nrr. 106 Anm. 1, 155 Anm. 3.

⁴ RdSchr. des RMRk vom 6. 7. 1938: ARH V, Nr. 155.

⁵ Nicht aber mit RM Frank, dessen Einspruch (Dok. Nr. 27 Anm. 10) Gürtner wohl durch die Befassung des MRfdRV, dem weder Frank noch er selbst angehörten, auszuschalten gedachte.

⁶ Vgl. Dok. Nrr. 150, 174.

⁷ DStGB-Entw. vom Juni 1938: ARH V, Nr. 106 Anm. 6.

⁸ Neuvorlage des DStGB-Entw. vom Dez. 1939: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt. Bd. I/2., S. 517–583. Im Anschluß an die mündl. Mitteilungen seines Strafrechtsreferenten (o. Anm. 2) informierte Gürtner Lammers am 12. 12. 1939 durch Übersendung einer Abschrift des vorlieg. Schreibens und begrüßte dabei die Absicht Görings „auf das lebhafteste“: „sie würde die Aufgaben der Strafrechtspflege im Kriege außerordentlich erleichtern und es auch ersparen, den Ministerrat für die Reichsverteidigung mit einer Reihe größerer Novellen zum bisherigen Reichsstrafgesetzbuch zu befassen, die sonst unvermeidlich wären.“ R 43 II/1513a, Bl. 102 f.; R 3001/20856, Bl. 138 f. Göring ließ das Schreiben Gürtners diesem am 14. 12. mit folg. Marg. wieder zurückschicken: „1) Ich habe mit dem Führer gesprochen. – 2) Mehrere Minister bitten, die Sitzung gleich nach Neujahr zu machen. – 3) Bitte Mitteilung, wieviel Stunden Sitzung sie für notwendig halten, um das Gesetz

Mit den verbindlichsten Grüßen und Heil Hitler!
bin ich Ihr stets ganz ergebener
Dr. Gürtner

zu verabschieden.“ Gürtner schlug daraufhin am 18. 12. als Termin den 4. 1. 1940 vor und veranschlagte den Zeitbedarf auf zwei Sitzungen mit zus. rd. 6 Stunden; R 3001/20856, Bl. 140 f.

Indes hatte Lammers am 14. 12. Hitler vorgetragen, der von einem Einverständnis seinerseits mit diesem Procedere nichts wissen wollte; s. Anhang, FV 379*. Gürtner wurde davon durch Lammers mit Schreiben vom 18. 12. 1939 unterrichtet: „Der Führer hat der Auffassung Ausdruck gegeben, daß die Verabschiedung des Deutschen Strafgesetzbuchs im Wege der ordentlichen Gesetzgebung erfolgen müsse, und daß er im übrigen Zweifel habe, ob der Zeitpunkt für die Verabschiedung eines neuen Strafgesetzbuchs der gegebene sei.“ Damit war der großen Strafrechtsreform endgültig der Todesstoß versetzt, MR Rietzsch verfügte sie am 25. 1. 1940 mit der Notiz z. d. A.: „Während des Krieges dürfte die Bearbeitung des Entw. StGB ruhen müssen.“ R 43 II/1513a, Bl. 105; R 3001/20956, Bl. 144, 217. Noch 1944 plante RJuM Thierack eine „Neubekanntmachung“ des alten StGB mit allen seit 1933 ergangenen Änderungen, mußte aber das Vorhaben im Aug. 1944 infolge „Stilllegung minder kriegswichtiger Aufgaben“ wieder aufgeben; s. R 43 II/1512a, Bl. 139–178.

Zitierhinweis

Nr. 213 Der Reichsminister der Justiz an Generalfeldmarschall Göring, Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung. 9. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d213>